

0000387-28.2016.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA PAULA RODRIGUES JAQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

ANA PAULA RODRIGUES JAQUES, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 02 de fevereiro de 2016, no período ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

0000387-28.2016.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000387-28.2016.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA PAULA RODRIGUES JAQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

ANA PAULA RODRIGUES JAQUES, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 02 de fevereiro de 2016, no período vespertino, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 1.865, nesta cidade e comarca de Mongaguá, guardava e ocultava, para entrega a consumo de terceiros, 229

porções de cocaína, com peso aproximado de 245,10g e 50 porções de crack, com peso total bruto de 9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a denúncia foi recebida em 04/07/2016 (fls. 88). A ré foi citada (fls. 168) e apresentou Resposta à Acusação às fls. 78/79.

Em audiência foram ouvidas a ré (preliminarmente) e duas testemunhas, bem como decretada a revelia da acusada, que não foi encontrada no endereço que declinou nos autos (fls. 210).

Concedido HC pela e. Segunda Instância, cujo alvará foi cumprido às fls. 179/181.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da confissão, a aplicação do redutor e possibilidade de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fl. 03/05), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição/apreensão (fls. 18/19), auto de constatação (fls. 20/21), laudo pericial (fls. 100/103), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial a ré esclareceu que estava presa em função de um flagrante de roubo e os investigadores teriam reconhecido que a interroganda também traficava. Disse residir na capita e trazer a droga para revender na comarca e que a própria interroganda "dá o preço aqui embaixo". Afirmou que a cocaína branca e menor é mais cara, custa R\$ 10,00, porque é mais pura e de melhor qualidade que a outra, vendida em pino maior, que custa R\$ 5,00. Narrou fazer o controle das vendas anotando em um caderno pequeno em espiral, que guardava tudo em uma bolsa azul, que ficava onde de fato mora, na rua Nossa Senhora de Fátima, 1865, Agenor de Campos. Disse estar desempregada e que faz bicos em quiosques e se envolveu com a traficância de drogas por enfrentar dificuldades financeiras. Discorreu que chega a ganhar R\$ 400,00 por semana com o comércio ilícito de entorpecentes. Em Juízo, em sede preliminar, disse ter sido presa injustamente em um flagrante de roubo, tendo sido identificada pelos policiais em uma investigação por tráfico de drogas. Confirmou ter confessado aos policiais e os levado até sua casa para mostrar onde os entorpecentes estavam escondidos. Afirmou estar arrependida e que as demais moças que foram presas com a interroganda não sabiam a respeito das drogas.

A testemunha Fábio Luiz Aguino de Castro, policial civil, disse que fizeram a fotografia da acusada, que foi levada à delegacia por roubo. Narrou que perceberam que a conheciam como "Paulinha", gerente da "Boca do Areião". Disse que a ré forneceu endereço diferente daquele em que residia e sabiam que havia uma quantidade de drogas na casa da ré. Referiu que a acusada forneceu o endereço correto, local onde encontraram, de baixo da cama, em uma bolsa azul, os entorpecentes apreendidos. Disse que a denunciada acompanhou a diligência e autorizou a entrada dos policiais.

A testemunha Carlos Alberto Verardo, também policial civil, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de ofício, aduzindo que já haviam visto a ré na rua e por isso a reconheceram. Disse que, junto com as drogas apreendidas, também foram encontradas anotações referentes ao tráfico. Narrou que o irmão da acusada estava na casa, acreditando que ele seja menor de idade.

A confissão da acusada se encontra respaldada pelos demais elementos de prova. De fato, a ré confirmou que os entorpecentes apreendidos às fls. 18/19 e submetidos a perícia às fls. 100/103, onde se detectou "cocaína" nas amostras "a" (74 ependorfs com peso de 61,8g) e "b" (50 "pedrinhas" com peso de 7,9g), porém não na amostra "c" (155 ependorfs com peso de 56,7g), lhe pertenciam.

Nesse contexto, os policiais que depuseram na qualidade de testemunhas explicaram que a acusada havia sido presa em um flagrante de roubo e, na delegacia de polícia, a reconheceram como "Paulinha", gerente de um ponto de venda de drogas, que estavam investigando. Afirmaram as testemunhas que a denunciada confessou a traficância e

disse que havia entorpecentes em sua residência, diligência que resultou na apreensão das drogas, que estavam acondicionadas em uma bolsa, debaixo da cama. Finalizaram as testemunhas seus depoimentos aduzindo que, junto com os entorpecentes apreendidos, havia também anotações referentes à contabilidade do comércio espúrio, objeto que também foi apreendido às fls. 18/19. Diante dos fatos, inafastável a conclusão de que a ré cometeu o crime de tráfico de drogas, pois as substâncias ilícitas das quais tinha a guarda se destinavam ao consumo de terceiros. Irrelevante, outrossim, o fato de que algumas das substâncias que guardava não possuíam "cocaína" em sua composição, já que significativa quantidade contava com o referido estupefaciente.

De rigor, portanto, a condenação. Passo à dosimetria da pena. Fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas. Ressalto que a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do réu são bastante significativas, o que atrairia o quanto consta do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, porém referida circunstância será analisada por ocasião da terceira fase da dosimetria, curvando-se o Juízo ao entendimento dominante no c. STJ, a fim de evitar bis in idem.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Verifico que a acusada era menor de 21 anos à época dos fatos e confessa. No entanto, observado o enunciado de nº 231, do c. STJ, não é possível que a sanção seja estabelecida aquém do mínimo legal, nesta etapa da dosimetria.

Finalmente, anoto ser a denunciada primária na data dos fatos. Nada obstante, a ré estava na posse de substâncias de alto poder vulnerante (crack e cocaína), em quantidade e variedade significativas (74 ependorfs com peso de 61,8g) e "b" (50 "pedrinhas" com peso de 7,9g), havendo também anotações acerca da contabilidade. Outrossim, a acusada vinha sendo investigada como a pessoa responsável pelo ponto de venda de drogas, as popularmente conhecidas "biqueiras".

Não é demais ressaltar que a atuação da ré no tráfico de drogas estava lhe servindo como forma de sustento, pois informou passar por dificuldades financeiras e não há nos autos qualquer indício de que a acusada desenvolvia atividades lícitas para se manter.

Desta feita, o perfil da denunciada se afasta, em certa medida, do pequeno traficante, aquele ao qual a benesse legal é destinada. O beneficiário do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é aquele traficante eventual, que lida com pequena quantidade de drogas e que não guarda ligação com atividades ilícitas e organizações criminosas.

Assim é que, apenas em homenagem ao princípio da dúvida, que deve, ainda que minimamente existente, beneficiar a acusada, concedo o redutor descrito no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em grau mínimo, tornando definitiva a sanção de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausente informações a respeito da situação financeira da acusada.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para CONDENAR a ré ANA PAULA RODRIGUES JAKUES como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

A acusada se encontra acobertada por habeas corpus, concedido pelo E. Tribunal de Justiça, não havendo nada que esta magistrada possa deliberar a respeito do estado de liberdade da ré.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO à ré o benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE o mandado de prisão, a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 14 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA